DOCENTE	Marenna Maria
Unità Formativa	Orientamento al lavoro
Argomento	CONTRATTI DI LAVORO

I CONTRATTI DI LAVORO

TIPOLOGIE DI CONTRATTO

- Contratto a tempo indeterminato
- Contratto a tempo determinato
- Contratto a tempo parziale
- Contratto a chiamata o intermittente
- Contratto di apprendistato
- Contratto di lavoro accessorio (Buoni lavoro o Voucher)
- Contratto di lavoro a progetto
- Contratto di lavoro accessorio/Prestazioni occasionali
- Associazione in partecipazione
- Lavoro autonomo – Partite Iva

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

E’ la forma comune di rapporto di lavoro, per come enucleato dall’art. 2094 del codice civile

Nel contratto di lavoro sono riportate le seguenti indicazioni:

- L’individuazione delle parti
- L’individuazione della mansione, ossia l’insieme delle attività lavorative richieste al lavoratore;
- L’inquadramento, ossia il livello e la qualifica attribuita al lavoratore;
- La data di inizio del rapporto di lavoro;
- L’eventuale durata del periodo di prova durante il quale il lavoratore ha diritto a percepire la normale retribuzione concordata
- La retribuzione lorda
- Il luogo e l’orario di lavoro
- Il CCNL di riferimento; in assenza di CCNL di riferimento o applicato al rapporto devono essere esplicitati i giorni di ferie e il periodo di preavviso.

CESSAZIONE

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato può risolversi con il licenziamento o le dimissioni

Entrambe le parti possono recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato salvo il rispetto del preavviso previsto dal contratto.

L'atto posto in essere dal lavoratore è definito dimissioni. •

L'atto posto in essere dal datore di lavoro è definito licenziamento •

Il lavoratore può dimettersi senza alcuna motivazione ed è tenuto, però, a convalidare le dimissioni. •

Il datore di lavoro può licenziare in presenza di giusta causa, ossia nel caso di comportamento talmente grave da parte del lavoratore da non consentire, neppure provvisoriamente, la prosecuzione del rapporto. Il licenziamento può avvenire anche per un giustificato motivo oggettivo (per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al suo regolare funzionamento) o un giustificato motivo soggettivo (inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, meno grave della giusta causa).

DIMISSIONI

Procedura di dimissioni volontarie

A partire dal 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito con decreto che le dimissioni volontarie debbano essere **formalizzate dal dipendente esclusivamente attraverso procedura telematica sul sito del Ministero**, in sostituzione alla lettera raccomandata con cui il lavoratore informava il datore di lavoro.

Le nuove regole sono dirette a semplificare la burocrazia, a tutelare maggiormente il dipendente (contrastando il fenomeno delle dimissioni in bianco utilizzate scorrettamente al posto del licenziamento) e a fornire garanzie all'azienda, che può riorganizzarsi nei tempi previsti per il preavviso.

CESSAZIONE

- Il lavoratore può rassegnare le proprie dimissioni senza dover fornire motivazioni, mentre **il datore di lavoro può licenziare un dipendente a tempo indeterminato solo in alcuni casi specifici**:
- **per giusta causa**, vale a dire in caso di gravi azioni commesse dal dipendente che non consentano un corretto svolgimento dell'attività lavorativa
- **per giustificato motivo oggettivo**, ossia per motivi riguardanti l'attività produttiva o l'organizzazione del lavoro e il suo regolare funzionamento
- **per giustificato motivo soggettivo**, ovvero a causa di un mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, ma con un'entità di gravità minore rispetto alla giusta causa
- In ogni caso, **chi decide di recedere dal contratto di lavoro è tenuto a dare un preavviso** all'altro soggetto. La durata del preavviso è stabilita generalmente dal CCNL di riferimento. **Il mancato preavviso comporta l'obbligo di versare un'indennità**, di importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Licenziamento

Il licenziamento è l'azione mediante la quale il datore di lavoro decide di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro con un proprio dipendente (quindi si differenzia dalle dimissioni per il soggetto che decide di recedere dal contratto).

L'interruzione del rapporto di lavoro mediante licenziamento può avvenire solo in alcuni casi specifici che riguardano o il comportamento del dipendente o la situazione economica dell'azienda.

LICENZIAMENTO

- Giusta causa:

la caratteristica del licenziamento per giusta causa è l'assenza di un preavviso come invece previsto per tutti gli altri casi di licenziamento. Esso avviene, quindi, in tronco ossia con effetto immediato.

Chiariamo subito una cosa: il licenziamento può essere per giusta causa – cioè in tronco – sia per condotte poste in **malafede** (ossia con dolo) che per **colpa** (ossia senza la volontà di danneggiare l'azienda, tuttavia con leggerezza ossia "imprudenza", "negligenza" o "imperizia").

Innanzitutto, l'azienda deve inviare una lettera di contestazione scritta al dipendente in cui gli rappresenta la condotta incriminata e gli dà cinque giorni di tempo per presentare difese scritte. Nello stesso termine, il dipendente può chiedere di essere ascoltato personalmente dal datore di lavoro, eventualmente assistito da un sindacalista (è esclusa invece la presenza del suo avvocato).

All'esito della **valutazione delle difese** addotte dal dipendente, l'azienda comunica a questi – sempre in forma scritta e tempestiva – la decisione finale e, quindi, l'eventuale licenziamento.

Al lavoratore licenziato per giusta causa spetta l'assegno di disoccupazione ossia la **Naspi**. Il chiarimento è stato fornito dall'Inps. Non rileva quindi che la risoluzione del rapporto di lavoro sia stata dovuta a colpa o a intenzionalità del dipendente stesso.

LICENZIAMENTO

- Giusta causa, ESEMPI:

Mancato rispetto delle direttive del datore di lavoro

È motivo poi di licenziamento per giusta causa il ripetuto e ingiustificato rifiuto di recarsi in trasferta.

Insubordinazione

L'insubordinazione è una delle cause più frequenti di licenziamento per giusta causa. Si può trattare, in particolare, di un comportamento più volte inadempiente come l'abbandono del posto di lavoro, l'uscita dal lavoro in anticipo, la mancata osservanza delle disposizioni del capo e delle prerogative gerarchiche.

Bugie

False malattie, utilizzo di permessi per scopi differenti rispetto a quelli per i quali sono previsti dalla legge, utilizzo dell'auto aziendale per scopi personali sono tutti comportamenti che fanno venire meno la fiducia del datore di lavoro e possono comportare il **licenziamento in tronco**. Al datore di lavoro è consentito far pedinare il dipendente per scovarne le bugie.

LICENZIAMENTO

- Giusta causa, ESEMPI:

Infedeltà

Il dipendente non può, durante il rapporto di lavoro, svolgere **attività in concorrenza** con l'azienda presso cui dipende (sia in forma autonoma che dipendente) ferma restando la libertà di svolgere un secondo lavoro. La **violazione dell'obbligo di fedeltà** può comportare un licenziamento per giusta causa.

Ingiurie

Il dipendente deve tenere un comportamento rispettoso verso l'azienda per cui lavora. Il **diritto di critica** non deve mai sconfinare nelle offese gratuite verso il capo, i superiori o i prodotti da questi commercializzati. La **diffamazione** è tanto più grave quanto si vale di strumenti telematici come messaggistiche e social network.

Anche la partecipazione a una discussione su Facebook che possa **pregiudicare l'immagine dell'azienda** può essere considerato indice di un comportamento irriguardoso e, quindi, causa di licenziamento in tronco.

LICENZIAMENTO

- Giusta causa, ESEMPI:

Litigi

È stato ritenuto causa di licenziamento in tronco il diverbio caratterizzato da ricorso alla **violenza** comportante un pregiudizio fisico (ad esempio, aggressione verbale e fisica del capoufficio brandendo un bastone; distruzione di un telefono aziendale lanciato contro il muro), anche tentato, verso una persona o una cosa, ad opera del lavoratore.

Abbandono del posto di lavoro

L'abbandono del posto di lavoro va valutato caso per caso alla luce di una serie di parametri come:

- il tempo durante il quale si è protratta l'assenza;
- la sostituzione del dipendente momentaneamente assente con colleghi che compiono le sue stesse mansioni; sicché, in assenza di altri sostituti è più facile parlare di licenziamento;
- la delicatezza delle mansioni attribuite: così la guardia giurata che, pur dovendo stare dinanzi alla porta della banca, si assenta dalla sua postazione può essere licenziata per giusta causa.

LICENZIAMENTO

- Giusta causa, ESEMPI:

Assenza ingiustificata

L'assenza ingiustificata per più giorni così come il ripetuto invio in ritardo di certificati medici per la malattia possono dar luogo a licenziamento in tronco. Lo stesso vale per l'omessa tempestiva comunicazione di eventuali impedimenti al regolare espletamento della prestazione lavorativa, che determinano la necessità di **assentarsi** per diversi giorni, arrecando al datore di lavoro un pregiudizio organizzativo.

Reati e falsificazioni

Reati commessi durante e fuori l'orario di lavoro possono essere causa di licenziamento laddove pregiudichino l'immagine dell'azienda. Le falsificazioni dei cartellini del badge o la timbratura degli stessi ad opera dei colleghi sono altresì fonte di licenziamento per giusta causa. Lo stesso dicasi per la sottrazione di materiale coperto dal segreto industriale, banche dati di clienti, email lavorative e progetti.

LICENZIEMNTO

- Giustificato motivo soggettivo

Esistono dei casi, infatti, in cui diventa difficile parlare di licenziamento per giusta causa: accade, ad esempio, quando **il lavoratore commette degli errori disciplinari non così evidenti** da poter parlare di licenziamento ma comunque deleteri per il datore di lavoro.

È **in questi casi**, quindi, che **si parla di licenziamento per giustificato motivo soggettivo**.

È possibile, ad esempio, avviare questa procedura *quando il lavoratore si assenta per diversi giorni* – anche non continuativi – *senza una valida giustificazione o qualora egli falsifichi la registrazione delle presenze*. Può essere richiesto un licenziamento anche nel caso in cui al lavoratore venga affidata la custodia di beni patrimoniali aziendali e questi ultimi vengano poi a mancare.

Chiaramente, è possibile annoverare **tra i motivi del licenziamento anche una scarsa produttività del dipendente**, soprattutto quando questo non tiene conto della soglia minima di rendimento imposta dai termini contrattuali.

LICENZIAMENTO

Giustificato motivo soggettivo

Si può anche procedere con il licenziamento per giustifico motivo soggettivo **quando il dipendente non rispetta le direttive del datore di lavoro,** soprattutto se il lavoratore o dipendente :

- Dopo che il datore di lavoro ha chiesto di svolgere un **lavoro straordinario**, reagisce con insulti verbali oppure fisicamente nel confronti del responsabile ;
- *manifesta*, con costanza, *il rifiuto di recarsi in trasferta,* se l'azienda opera su scala internazionale e quindi per essa le trasferte costituiscono un elemento essenziale della prestazione lavorativa ;
- nonostante la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, intende non lasciare il posto di lavoro, ignorando quindi i ripetuti inviti;
- **Ha un comportamento negligente;**
- *Utilizza il telefono dell'ufficio oppure il computer per motivi personali;*
- Supera i giorni di malattia che sono previsti dal CCNL di riferimento;
- Non svolge i suoi adempimenti indicati negli obblighi contrattuali.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Questa forma di licenziamento riguarda generalmente una situazione di crisi economica da parte dell'azienda, che si vede costretta ad attuare una manovra di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. Quindi il datore di lavoro può licenziare un proprio dipendente nel momento in cui non ricava più utilità dal lavoro svolto da quel dipendente.

LICENZIAMENTO

Se il licenziamento riguarda più di cinque dipendenti in un periodo di 120 giorni, il datore di lavoro deve rispettare quanto previsto dalla contrattazione collettiva e trovare degli accordi con i sindacati, in modo da stabilire i criteri di selezione dei licenziati e procede con il licenziamento senza coinvolgimento soggettivo da parte del datore di lavoro.

LICENZIAMENTO

Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari (ossia il licenziamento per giusta causa ed il licenziamento per giustificato motivo soggettivo) è necessario che il comportamento trasgressivo commesso dal dipendente venga comunicato nell'immediato (l'immediatezza della comunicazione viene considerato per legge sinonimo di legittimità del licenziamento). Ciò è necessario in quanto al lavoratore spetta il diritto, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, di chiedere le ragioni che hanno portato al proprio licenziamento, ed il datore di lavoro ha l'obbligo di rispondere entro 7 giorni.

Come avviene il licenziamento

Qualsiasi sia la motivazione che spinge un datore di lavoro alla pratica del licenziamento, l'interruzione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al lavoratore mediante atto scritto, consegnato di persona al lavoratore o inviato per raccomandata.

Licenziamento illegittimo

Quando un licenziamento viene considerato illegittimo, nullo o invalido da parte del giudice esaminatore, lo Statuto dei Lavoratori prevede conseguenze differenti a seconda della grandezza dell'azienda e del numero dei dipendenti impiegati nell'impresa.

Cosa succede in questi casi?

Licenziamento illegittimo

In ogni caso se il licenziamento viene considerato illegittimo il lavoratore ha diritto:

- reintegrazione nel posto di lavoro

- ricezione degli stipendi non percepiti durante il periodo di licenziamento

- versamento degli oneri e dei contributi previdenziali relativi al periodo di licenziamento

Licenziamento illegittimo

Mentre il lavoratore può scegliere se essere reintegrato o rinunciare al posto di lavoro in cambio di un'indennità di 15 mensilità di retribuzione, il datore di lavoro una volta che il licenziamento non viene considerato valido è obbligato a concedere il reintegro al lavoratore.

Le dimissioni

Un rapporto di lavoro può concludersi non solo per volontà del datore di lavoro, come nel caso del licenziamento, ma può essere lo stesso lavoratore dipendente a presentare le proprie dimissioni.

DIMISSIONI

Le dimissioni sono un diritto del lavoratore del quale può godere senza alcun limite, ed il cui unico obbligo è quello di dare il preavviso al proprio datore di lavoro secondo i tempi previsti dai singoli contratti di lavoro.

Cosa succede se non si da il preavviso?

Se il lavoratore si dimette senza dare il preavviso deve versare al datore di lavoro un'indennità di mancato preavviso o altrimenti è il lavoratore stesso che decide di non dare il preavviso e di pagare l'indennità sostitutiva, sempre che il datore di lavoro sia favorevole a questa opzione.

Mentre nel caso in cui il lavoratore stia effettuando un periodo di prova o nel caso in cui il recesso avvenga per giusta causa, il preavviso non è obbligatorio.

DIMISSIONI

Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza ed essendo una dichiarazione di volontà unilaterale non è necessario il consenso del datore di lavoro.

Le dimissioni possono essere revocate solo se manifestate prima che il datore di lavoro ne venga a conoscenza o sotto il proprio il consenso.

DIMISSIONI

Le dimissioni vengono considerate valide solo se vengono presentate per libera scelta del lavoratore e quindi non devono nascondere delle pressioni fatte dal datore di lavoro, la cui pena consiste nell'annullabilità dell'atto.

Non esistono forme particolari di dimissioni in quanto la nostra legge non presenta una clausola specifica per questo tipo di cessazione del rapporto di lavoro, sono i singoli contratti a definirlo. Spesso però per tutelare il lavoratore si preferisce la forma scritta, piuttosto che la forma orale.

Casi particolari di dimissioni:

Dimissioni per giusta causa

Le dimissioni sono considerate per giusta causa nel caso in cui il giudice stabilisca che alcuni atteggiamenti del datore di lavoro abbiano reso la continuazione del rapporto di lavoro impossibile: per il esempio il mancato pagamento della retribuzione, mancata osservanza delle norme di sicurezza, demansionamento etc.

Dimissioni per giusta causa

Al lavoratore spetta in questo caso l’indennità sostitutiva del preavviso , come nel caso del licenziamento, e può richiedere l'indennità ordinaria di disoccupazione, in quanto la cessione del rapporto di lavoro non è avvenuta per propria volontà.

Nella maggior parte dei casi il processo giudiziario è inevitabile per stabilire la posizione delle parti coinvolte, e in questo caso il lavoratore ha diritto al gratuito patrocinio.

Dimissioni incentivate

Le dimissioni possono avvenire anche sotto la spinta del datore di lavoro, il quale offre al proprio dipendente un incentivo economico per lasciare il proprio posto di lavoro. È considerata una pratica lecita e il rapporto di lavoro si estingue nel momento in cui il datore di lavoro concede al dipendente la somma pattuita.

Dimissioni in bianco

Del tutto illegale è invece la pratica delle cosiddette dimissioni in bianco: il datore di lavoro fa firmare ai neo assunti una lettera di dimissioni priva di data , con lo scopo di poter allontanare il dipendente in qualsiasi momento.

La legge non permette questa pratica ed è opportuno che un dipendente che si trovi di fronte a questa situazione dimostri di essere stato indotto dal datore di lavoro a firmare la carta, e che quindi non è sua volontà abbandonare il posto di lavoro.

Come richiedere le dimissioni

Un lavoratore che decide di presentare le proprie dimissioni deve farlo per iscritto, in modo che la richiesta sia certificata, ed inviarla con raccomandata di ritorno al proprio datore di lavoro.

Vi sono delle aziende che hanno predisposto un portale di posta elettronica certificata, dove è possibile rilasciare eventuali comunicazioni, ed è qui che si potranno annunciare le proprie dimissioni.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

E' il contratto di lavoro che si distingue dal contratto a tempo indeterminato per l'apposizione di un termine.

Deve essere redatto in forma scritta. La forma scritta non è richiesta quando la durata del rapporto di lavoro non supera 12 giorni.

- Il requisito essenziale è la sussistenza di ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ad eccezione delle assunzione a termine di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o assunti in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità.

CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

A ciascun datore di lavoro è consentito stipulare un numero complessivo di contratti a tempo determinato non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è in ogni caso possibile stipulare almeno un contratto di lavoro a tempo determinato

QUANDO NON E’ POSSIBILE RICORRERE AL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

. per sostituire lavoratori in sciopero;

- per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti l'assunzione, salvo alcuni casi particolari indicati dalla legge;
- per le aziende che hanno dichiarato lo stato di crisi: Cassa Integrazione Guadagni;
- per le aziende non in regola con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

PROROGA O RINNOVO

La **proroga del contratto a tempo determinato** consente di spostare in avanti il termine inizialmente fissato, sempre nei limiti dei 24 mesi consentiti. La **proroga** deve pertanto essere effettuata prima della scadenza del termine iniziale.

Il **rinnovo del contratto a tempo determinato**, invece, consiste nella **stipula di un nuovo contratto** tra le medesime parti una volta terminato il contratto iniziale. Prima di effettuare un **rinnovo** è necessario rispettare un **periodo di pausa contrattuale**, c.d Stop&go.

DURATA E PROROGHE

Con il decreto-legge n. 87/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, la durata massima è fissata in **dodici mesi** e può essere elevata a **ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni**:

- esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività;
- esigenze sostitutive di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

DURATA E PROROGHE

Il contratto a termine non può quindi avere una durata superiore a ventiquattro mesi, comprensiva di proroghe e/o per effetto di più contratti, fatte salve diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La proroga è possibile - entro questo limite e con il consenso del lavoratore -**fino a un massimo di quattro volte, indipendentemente dal numero dei rinnovi**. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

DURATA E PROROGHE

Nelle ipotesi di **rinnovo**, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra i due contratti a termine, stipulato tra le stesse parti contrattuali:

- intervallo di **10 giorni** se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
- intervallo di **20 giorni** se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

Il mancato rispetto di queste interruzioni temporali determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

L'atto scritto deve contenere, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze in base alle quali è stipulato.

DIRITTO DI PRECEDENZA

Il **lavoratore a termine**, con **contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi**, ha diritto ad esercitare il **diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate, come previsto dall'art. 24 del D.lgs 81/2015, dunque il **lavoratore interessato ad essere assunto a tempo indeterminato**, in caso di **posti vacanti**, dovrà **esercitare il diritto di precedenza** nelle modalità e nei termini stabiliti dal legislatore.

In tal caso, il lavoratore dovrà manifestare la volontà di avvalersene in forma scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (PART TIME)

E’ il contratto di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato che si distingue per la previsione di un orario di lavoro inferiore a quello a tempo pieno Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:

• di tipo orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro (ad es. una prestazione lavorativa di 4 ore al giorno a fronte di un orario normale di lavoro di 8 ore al giorno);

• di tipo verticale, quando è previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno (ad es. 3 giorni di 8 ore lavorative nell'arco della settimana; 6 mesi a tempo pieno nel corso dell'anno);

• di tipo misto, quando le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa risultano dalla combinazione di part-time orizzontale e part-time verticale.

CONTRATTO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

E’ un contratto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il quale un lavoratore si rende disponibile a rispondere alla “chiamata” del datore di lavoro per lo svolgimento delle prestazioni di lavoro.

Questi contratti non possono avere una durata superiore a 400 giornate nell’arco di 3 anni solari, ad esclusione del settore turismo, spettacolo e pubblici servizi. Nel caso in cui sia superato detto termine, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

CONTRATTO INTERMITTENTE O A CHIAMATA

A livello retributivo è prevista un'indennità di disponibilità nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata ogni volta che l'utilizzatore abbia necessità.

Il fatto che sia intermittente non vuol dire che non debba essere regolato per iscritto. Inoltre devono essere sempre specificati:

- la durata complessiva, se a tempo determinato o indeterminato
- dove e in che modo avviene questo tipo di rapporto di lavoro
- la disponibilità che si richiede al lavoratore e la modalità di chiamata (preavviso)
- trattamento economico -normativo ed eventuale indennità di disponibilità
- come viene rilevato il fatto che il lavoratore abbia lavorato (se presso sede diversa)

CARATTERISTICHE

Sono previste due forme di contratto di lavoro intermittente:

- con obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è obbligato a restare disposizione del datore per svolgere la prestazione lavorativa, quando il datore lo richiede. In tal caso è riconosciuta al lavoratore una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui rimane in attesa della chiamata. Durante il periodo in cui resta disponibile, sia in presenza di un obbligo di disponibilità, sia nel caso contrario, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, non matura quindi alcun trattamento economico o normativo, salvo l'eventuale indennità di disponibilità. In tale periodo inoltre, entrambe le parti possono recedere liberamente dal contratto.
- senza obbligo di risposta alla chiamata: il lavoratore è libero di rifiutarsi, se richiesto, di prestare la propria attività. In tal caso il lavoratore avrà diritto alla retribuzione corrispondente alle sole ore di lavoro effettivamente prestate.

L’orario di lavoro

Il primo elemento caratterizzante un rapporto di lavoro è la contrattazione dell'orario di lavoro che un'azienda, impresa o un datore di lavoro stabilisce con i suoi dipendenti.

L’orario di lavoro

In Italia l'orario lavorativo ha come limite massimo 40 ore settimanali, considerando come settimana lavorativa ogni periodo di sette giorni ed è il datore di lavoro a stabilire l'inizio della settimana stessa.

Se però si considerano gli straordinari, intesi come le ore in cui la prestazione di lavoro supera l'orario normale, le ore complessive non possono superare le 48 ore settimanali.

Nel caso in cui il limite fissato venga superato, le aziende con più di dieci dipendenti sono chiamate ad informare tempestivamente la direzione provinciale del lavoro, motivando il prolungamento dell'orario.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario prevede un aumento di retribuzione per la prestazione lavorativa straordinaria rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario ed è regolato dalla contrattazione collettiva o previo accordo tra datore di lavoro e dipendente per una durata che ha come limite massimo le 250 ore annuali.

LAVORO STRAORDINARIO

Secondo la normativa vigente non è stato fissato un limite giornaliero di orario lavorativo, ma è deducibile leggendo il testo che, avendo diritto un lavoratore ad 11 ore di riposo giornaliere, la prestazione lavorativa non può superare le 13 ore giornaliere. Questo limite però non è tassativo, ma fondamentale è il rispetto delle ore settimanali.

PAUSA

Inoltre se l'orario lavorativo giornaliero supera le 6 ore, il lavoratore ha diritto ad una pausa la cui durata viene stabilita dalla contrattazione collettiva.

È previsto poi un giorno di riposo settimanale: ogni sette giorni il lavoratore ha diritto a 24 ore di riposo consecutive.

LAVORO NOTTURNO

Per quel che riguarda il lavoro notturno, considerato tale nel momento in cui un lavoratore sia in attività per almeno tre ore consecutive in un periodo compreso tra le 24 e le 5, il lavoratore notturno non può superare la soglia di 8 ore di lavoro nell'arco delle 24 ore.

FERIE

Infine nella contrattazione è previsto per il lavoratore un periodo di ferie retribuite che generalmente non possono essere inferiori a quattro settimane all'anno.

Il riferimento giuridico per la fissazione dell'orario di lavoro è attualmente la Legge n.133 del 2008 e la Legge n.183 del 2010, cha ha apportato modifiche alle precedenti normative soprattutto per quel che concerne il regime sanzionatorio.

FERIE

Ferie, cosa succede in caso di malattia?

Qualora durante il periodo di ferie il lavoratore si dovesse ammalare, la malattia interrompe il computo dei giorni di ferie.

Cosa accade se le ferie non vengono godute?

In caso di mancato godimento nei due periodi di riferimento previsti dalla legge, o nel periodo diverso eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore, può rivalersi contro il datore di lavoro per il risarcimento dell'eventuale danno biologico ed esistenziale.

Si possono monetizzare le ferie non godute?

Il periodo di ferie previsto annuali previsto per tutti i lavoratori dalla normativa e quantificato dal codice civile in quattro settimane, non può essere sostituito da alcuna indennità, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

FERIE

I datori di lavoro sono pertanto tenuti a verificare l'effettivo godimento delle ferie maturate dai lavoratori. Nel caso in cui il lavoratore non abbia goduto interamente del periodo di ferie annue, quelle residue **vengono riportate nell'anno successivo** e sommate con quelle maturate nei mesi seguenti.

Qualora risulti un monte ferie - maturato e non goduto - da almeno **18 mesi**, il datore di lavoro ha l'obbligo di versamento della relativa contribuzione INPS per gli importi derivanti.

Il datore di lavoro che non consente al dipendente di godere delle due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione è soggetto per legge a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro

Trasferimento di lavoro

Il trasferimento di un lavoratore da una sede produttiva ad un’altra della stessa azienda è una pratica molto frequente in quasi tutte le imprese, operanti nei più disparati settori.

Trasferimento di lavoro

Il trasferimento di lavoro può essere richiesto da un datore di lavoro solo in presenza di determinate condizioni:

- il datore di lavoro deve dimostrare che al momento la presenza del dipendente in quella determinata sede risulta inutile

- il dipendente risulta una figura necessaria nella sede in cui dovrà essere trasferito

- devono sussistere serie ragioni tecniche e produttive affinchè il dipendente venga trasferito

Trasferimento di lavoro

Attualmente la contrattazione collettiva preferisce la dichiarazione scritta di trasferimento e qualora il dipendente lo richiedesse è necessario che vengano esposte le ragioni del trasferimento entro cinque giorni dalla richiesta stessa.

Trasferimento di lavoro

La legge dispone inoltre di particolari tutele per alcune categorie di lavoratori e prevede delle maggiori limitazioni che il datore di lavoro deve considerare prima del trasferimento della risorsa.

Le categorie in questione sono:

- i dirigenti sindacali
- la condizione di congedo per maternità o paternità
- il lavoratore portatore di handicap nonché i congiunti che lo assistono.

Trasferimento di lavoro

È previsto infine il cosiddetto trasferimento collettivo e rispetto a quello individuale prevede il trasferimento di una collettività di lavoratori da un'unità produttiva all'altra appartenenti ad una medesima azienda.

Distacco di lavoro

Questa modalità prevede che un datore di lavoro metta a disposizione di un altro datore di lavoro uno o più dipendenti distaccandoli momentaneamente dalla propria sede e spostandoli nella sede di un'altra azienda.

La cosiddetta Legge Biagi del 2003 regola a livello giuridico un'altra pratica propria del rapporto di lavoro conosciuta con il nome di distacco dei lavoratori.

DISTACCO

Il dipendente distaccato si trova ad instaurare un duplice rapporto di lavoro, in quanto, sebbene ne inizi uno nuovo con il datore di lavoro della sede di trasferimento, non perde il rapporto di lavoro originario, che invece viene momentaneamente congedato.

Le ferie

Ogni lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie, ossia dei giorni di vacanza retribuiti al 100%.rapporto di lavoro-ferie

Generalmente si parla di ferie in presenza di qualsiasi tipologia contrattuale che riguardi i lavoratori dipendenti.

È la stessa Costituzione Italiana a stabilire che il diritto alle ferie è un diritto.

Retribuzione

Una delle questioni più salienti nell'ambito del rapporto di lavoro è proprio la retribuzione.

Per retribuzione si intende il corrispettivo economico spettante ad un lavoratore per l'attività lavorativa svolta e viene denominata salario se il lavoratore è un dipendente. È proprio il concetto di retribuzione che determina la natura del rapporto di lavoro: essendo il rapporto di lavoro basato sullo scambio, il datore di lavoro ha l'obbligo di concedere la retribuzione ai suoi dipendenti in cambio di una prestazione lavorativa.

Retribuzione

È la stessa Costituzione Italiana a citare nell'Art. 36 (comma 1) il concetto di retribuzione: " Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa".

Retribuzione

Sono i contratti di lavoro a stabilire la retribuzione spettante ad un lavoratore ed il corrispettivo economico deve essere pari non solo alla mera attività svolta dal lavoratore, ma include anche l'impegno che ogni singolo lavoratore investe nell'attività.

Quindi sono soggette a retribuzione anche ferie, permessi, tredicesima, gratifica natalizia, anzianità etc.

Retribuzione

La retribuzione viene percepita in denaro, solitamente con una periodicità mensile, ed è possibile individuare quattro forme di retribuzione:

1. a tempo: retribuzione pari alla durata dell'attività lavorativa;

Retribuzione

2. a cottimo: fa riferimento ai risultati raggiunti dal lavoratore in termini di prodotto realizzato. Vengono fatte distinzioni in relazione al tempo e alla quantità di unità prodotte e in base ai risultati conseguiti personalmente o in gruppi di lavoro. Non è prevista questa forma di retribuzione per gli stagisti, mentre è obbligatoria in quegli ambienti lavorativi che mirano al mantenimento di un elevato numero di produzione e nei lavori a domicilio;

Retribuzione

4. a premio: retribuzione proporzionata ai risultati raggiunti dal lavoratore;

5. con partecipazione agli utili: il lavoratore viene retribuito in base alla partecipazione avuta nel raggiungimento degli utili.

Salario minimo

Il salario minimo è la più bassa paga oraria, giornaliera o mensile che i datori di lavoro devono corrispondere per legge al lavoratore.

È uno dei tanti temi sui quali all'interno dell'Unione Europea non c'è una legislazione uniforme.

Salario minimo

In Italia esistono pensioni minime, mentre un livello di salari minimi non è previsto da leggi nazionali, ma dalla **contrattazione fra le parti sociali**. Stando alla stima del **CNEL** (*Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro*) attualmente sono in vigore circa **888 contratti collettivi nazionali.**

Davanti a tale situazione, è nato il problema, anche in Italia del fenomeno dei **working poors.** Si tratta di quei lavoratori il cui reddito è inferiore alla soglia di povertà relativa, magari perché lavorano a tempo parziale, pur essendo regolarmente occupati.

Salario minimo

In assenza di una legge sul salario minimo nazionale tutto si basa sulla **contrattazione collettiva** su cui i sindacati hanno enorme potere, specie quelli con un maggior numero d'iscritti. Se è vero che la giurisprudenza tende a fissare i **minimi tabellari** comunque a tutti i lavoratori di categoria, iscritti o meno al sindacato, di fatto nessuna legge tutela tali dipendenti.

APPRENDISTATO

L’**apprendistato** è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, disciplinato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47).

APPRENDISTATO

- E’ un tipo di contratto rivolto ai giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni;
- Favorisce la transizione scuola-lavoro
- E’ un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: solo al temine del periodo formativo le parti decidono se interrompere il lavoro o proseguirlo

APPRENDISTATO - TIPOLOGIE

- ~~Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale~~
- Apprendistato **professionalizzante** o contratto di mestiere
- Apprendistato di **alta formazione e di ricerca**

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

- Rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 25 anni
- Consente di conseguire il diploma professionale alternando studio e lavoro
- Anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico
- In tutti i settori di attività
- La durata dipende dalla qualifica o diploma da conseguire (normalmente non può essere superiore a 3 anni, 4 nel caso di diploma quadriennale regionale) -

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

- Rivolto a ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni (anche 17 se già in possesso di una qualifica professionale)

- Finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale

- La durata non può essere superiore a 3 anni (5 anni solo per i profili caratterizzanti la figura nel settore dell'artigianato)

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

- ~~Rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 18 e i 29 anni~~

- Finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli universitari, e di alta formazione (compresi i dottorati di ricerca)

- Può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un Ordine Professionale.

Apprendistato

Il **contratto di apprendistato** è un contratto di lavoro che **prevede un periodo di formazione** iniziale al termine del quale, in accordo tra le parti, il contratto di apprendistato si trasforma in **contratto a tempo indeterminato**.

In linea di massima, il **contratto di apprendistato** può essere stipulato dai datori di lavoro che intendano assumere lavoratori **entro i 29 anni d'età**.

.

Apprendistato

- L’apprendistato è una tipologia contrattuale particolarmente vantaggiosa per il datore di lavoro, che può beneficiare di alcune **agevolazioni retributive e contributive**, ma anche per il lavoratore.
- Questa tipologia di lavoro subordinato è rivolta principalmente ai più giovani e prevede oltre allo svolgimento di un’attività lavorativa, a fronte di una retribuzione differenziata e proporzionata in base alla tipologia di contratto, attività volte alla **formazione specifica** della risorsa occupata.

Apprendistato

In linea generale, il contratto di **apprendistato 2020**, così come previsto con il Jobs Act, oltre ad essere caratterizzato per l'essere volto alla formazione professionale, **ha forma scritta**, deve prevedere un **piano formativo** e il lavoratore, per quanto riguarda la retribuzione, **può essere inquadrato fino a due livelli inferiori** rispetto alla categoria spettante oppure ricevere uno stipendio graduale sulla base di anzianità di servizio o calcolata in percentuale.

Apprendistato

- L’apprendista ha inoltre diritto, così come tutti i lavoratori dipendenti:
- alla copertura assistenziale in caso di malattia e di maternità;
- all’assicurazione contro le malattie (anche professionali), l’invalidità, la vecchiaia e gli infortuni sul lavoro;
- alla piena copertura previdenziale;
- all’assegno per il nucleo familiare;
- agli ammortizzatori sociali non ordinari - Naspi - (al pari degli altri dipendenti), in caso di crisi dell’impresa.
- In caso di malattia o di altra causa di sospensione involontaria dell’apprendistato superiore a 30 giorni, l’apprendista può prolungare il periodo di apprendistato.

Apprendistato

- Il contratto di apprendistato prevede una **formazione** che si svolge **sia all'interno che all'esterno dell'azienda**. Quella interna è stabilita da un **piano formativo individuale**, allegato al contratto di assunzione, che stabilisce gli obiettivi da conseguire nel percorso grazie all'aiuto del tutor o di un referente aziendale.
- La **formazione esterna** consente all'apprendista di raggiungere una parte degli obiettivi grazie all'aiuto di strutture formative specializzate. Per questo motivo per il datore di lavoro che non adempie a quest'obbligo la normativa prevede delle sanzioni molto severe.

Contratto di lavoro accessorio - Buoni lavoro o Voucher

~~È stato definitivamente abrogato a decorrere dal 17 marzo 2017.~~

- Con lavoro accessorio, ovvero pagato con i Voucher INPS o Buoni Lavoro, si intendevano quelle prestazioni prestazioni lavorative non riconducibili né alle tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato né del lavoro autonomo, che garantivano, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.
- I voucher acquistati dai datori di lavoro prima del 17 marzo 2017, potranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2017.
- Per specifiche categorie di soggetti in stato di disabilità, detenzione, tossicodipendenza e per i beneficiari di ammortizzatori sociali è prevista la possibilità di ricorrere ancora al lavoro accessorio, secondo una regolamentazione speciale che deve ancora essere individuata con apposito decreto ministeriale.

CONTRATTO A PROGETTO

Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi del Jobs Act, non è più possibile stipulare contratti a progetto. Quelli ancora in essere invece potranno essere proseguiti non oltre la scadenza contrattuale.

Solo i contratti a progetto regolati da accordi collettivi stipulati con i sindacati di categoria, continueranno ad essere attivati se motivati da particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.

Contratto di lavoro accessorio/ Prestazioni occasionali

Chi rientra nel lavoro occasionale?

Si può definire lavoratore autonomo **occasionale chi** si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un opera o un servizio con **lavoro** prevalentemente proprio di tipo intellettuale, senza vincolo di subordinazione, ne potere di coordinamento del committente in via del tutto **occasionale**

Una **prestazione occasionale** consiste in una collaborazione saltuaria limitata nel tempo e nei guadagni che se ne possono trarre.

Contratto di lavoro accessorio/ Prestazioni occasionali

- I requisiti che caratterizzano il lavoro autonomo occasionale oggetto del nuovo adempimento di comunicazione sono:
- l'autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di realizzazione dell'opera;
- l'occasionalità dell'attività svolta o realizzata;
- il mancato inserimento nell'organizzazione dell'azienda per la quale si svolge il lavoro;
- -l'assenza del vincolo di subordinazione con il committente;
- la corresponsione di un corrispettivo.

Contratto di lavoro accessorio/ Prestazioni occasionali

Sotto il profilo previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000 euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

Contratto di lavoro accessorio/ Prestazioni occasionali

Ogni lavoratore può svolgere nel corso dell'anno solare attività di lavoro accessorio fino a un valore massimo complessivo di 5.000 euro e non può svolgere attività di lavoro accessorio per uno stesso datore di lavoro oltre il limite dei 2.500 euro.

Per studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito il limite annuo massimo è di 6.666 euro anziché 5.000.

Aspetti fiscali e contributivi

Dal punto di vista delle trattenute **IRPEF**, il lavoratore occasionale era soggetto a **ritenuta d'acconto** per l'ammontare del **20%** del compenso lordo pattuito.
Gli obblighi di contribuzione (ossia i contributi per la pensione e l'assistenza) sono invece previsti soltanto per l'ipotesi in cui il **reddito complessivo** del collaboratore superasse la soglia dei **5.000 euro all'anno**.
Va precisato però che per calcolare se il limite dei 5.000 Euro annui viene rispettato o meno occorre calcolare tutti i redditi da lavoro occasionale prodotti nell'arco dell'anno solare da parte del collaboratore anche se le somme sono percepite da committenti diversi.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

COS'E':

E' un contratto di lavoro con il quale l'imprenditore (associante) attribuisce al lavoratore (associato) il diritto ad una partecipazione agli utili della propria impresa, dietro il corrispettivo di un apporto da parte dell'associato anche come prestazione lavorativa di natura patrimoniale o mista (capitale/lavoro).

Se non diversamente pattuito l'associato partecipa anche alle eventuali perdite, in misura non superiore all'ammontare dell'apporto di capitale o lavoro.

PATITA IVA

Per Partite IVA si intendono comunemente le prestazione professionali dei lavoratori autonomi che offrono, dietro corrispettivo e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente, un servizio o la realizzazione di un'opera bene. **Partita IVA** è quindi il **regime fiscale** cui fa riferimento questa tipologia contrattuale riconducibile all'articolo 2222 del Codice Civile su contratto di prestazione d'opera.

Rientrano, ad esempio, in questa fattispecie: cooperatori, liberi professionisti, consulenti e altre figure professionali autonome.

Il contratto deve essere in **forma scritta** e non possono essere inserite – in quanto inefficaci - clausole che prevedano la modifica unilaterale delle condizioni da parte del committente e l'assenza di un congruo periodo di preavviso per le prestazioni rese in via continuativa.

TIROCINI

COS'E'

- Non è un rapporto di lavoro
- E' finalizzato all'arricchimento di conoscenze, acquisizione di competenze professionali ed all'inserimento e reinserimento lavorativo
- E' un periodo di formazione ed orientamento al lavoro

TIPOLIGIE DI TIROCINI

- curriculari Svolti nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione finalizzati a realizzare momenti di alternanza studio lavoro
- •extra curriculari finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro

MODALITA’

Il tirocinio **non** può durare **più di 6 mesi** (salvo casi particolari: disabili, persone svantaggiate, immigrati…in cui il limite è di 12 mesi prorogabile per altri 12), MINIMO 2 MESI

- E’ prevista **un’indennità** non inferiore a 600/mese (al lordo delle ritenute di legge) PER 40 ORE SETTIMANALI
- E’ compatibile con la naspi

Contratto di somministrazione

- Il lavoro somministrato, *ex lavoro interinale*, è un contratto in base al quale l'impresa (utilizzatrice) può richiedere manodopera ad agenzie autorizzate (somministratori) e iscritte in un apposito Albo.
- La somministrazione di lavoro coinvolge 3 soggetti (agenzie, lavoratori, impresa), legati da 2 diverse forme contrattuali:
- il contratto di somministrazione stipulato tra utilizzatore e somministratore che ha natura commerciale e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato
- il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato

MODALITA’

- Il contratto di somministrazione esige la forma scritta, in assenza della quale il contratto è nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze a tempo indeterminato del soggetto che ne utilizza la prestazione lavorativa.
- Il pagamento della retribuzione al lavoratore e il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi sono a carico del somministratore, con il rimborso successivo da parte dell’utilizzatore.
- È definitivamente abolito il termine “interinale” e a partire dal 21 marzo 2014.
- La durata massima del contratto di somministrazione è di 36 mesi mentre i rinnovi non possono essere per un numero superiore a 5 volte. Superato questo periodo, il contratto si conclude oppure si trasforma a tempo indeterminato.

Mobbing

Il mobbing è una pratica contro legge di induzione all'abbandono del posto di lavoro attraverso atteggiamenti oppressivi e/o vessatori messi in atto da propri superiori (mobbing verticale) o colleghi (mobbing orizzontale).

Le motivazioni alla base di questa pratica sono molteplici, dalla semplice antipatia alla ritorsione per il rifiuto di un compromesso; l'attuazione di essa comporta l'innestarsi di dinamiche persecutive tali da ripercuotersi negativamente sulla psiche della vittima, dando origine a disturbi anche gravi come quello post-traumatico da stress.

Ottenere giustizia si può ma non è semplice: bisogna infatti dimostrare che tutta una serie di atteggiamenti e comportamenti vessatori siano continuativi nel tempo oltreché strategici e finalizzati.

Mobbing e metodo Ege

Esiste ad ogni modo un metodo scientifico, tale metodo Ege (dal nome dello psicologo ideatore Harald Ege) che riesce a descrivere la pratica del mobbing in sette parametri:

1. che avvenga sul luogo di lavoro
2. che si verifichi con una frequenza costante (alcune volte al mese)
3. che duri da almeno sei mesi
4. che si venga sistematicamente isolati, le proprie mansioni cambiate senza giustificazione, impossibilitati a comunicare, umiliati o minacciati di violenza fisica o morale

5. che vi sia un dislivello tra gli antagonisti da far sì che la vittima venga relegata in una posizione di inferiorità tale da non potersi difendere

6. che vi sia un avanzamento tale della pratica da far riportare alla vittima conseguenze a tutti i livelli (socio-psico-fisico)

7. che vi sia a monte uno scopo negativo ed un intento persecutorio

L'esistenza di tali condizioni è comprovabile alla somministrazione di un questionario specifico detto LIPT-EGE ed un colloquio sulla vicenda lavorativa. Solo l'esito positivo di questo esame potrà dare inizio alla pratica di valutazione dei danni subiti e del relativo risarcimento.

Cassa integrazione

La Cassa Integrazione Guadagni (CIG) , meglio conosciuto come Cassa Integrazione, è un istituto della legislazione italiana, che prevede l'intervento dello Stato nel caso in cui un'azienda si trovi in una condizione economica di momentanea difficoltà o nelle condizioni di crisi di mercato riguardanti gran parte del Paese.

Il sostegno economico fornito dalla Stato permette ai lavoratori di conseguire una retribuzione nel caso di perdita del salario o di contrazione dell'attività produttiva dell'impresa.

La cassa integrazione si distingue in:

- Cassa Integrazione Ordinaria
- Cassa Integrazione Straordinaria.

Cassa Integrazione Ordinaria

La prestazione economica nel caso della Cassa Integrazione Ordinaria viene erogata dall'Inps ed equivale all'80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe dovuto conseguire nelle ore di lavoro non effettuate. Il periodo di cassa integrazione va dalle 13 settimane a un massimo 12 mesi, e solo in alcune regioni può protrarsi fino a 24 mesi. Non possono usufruire di questo sussidio economico le persone che svolgono contemporaneamente un'altra attività, e che quindi già percepiscono un salario.

Cassa Integrazione Straordinaria

L'intervento economico in caso di Cassa Integrazione Straordinaria è ad opera del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e viene concesso nel momento in cui la vita di un'azienda si trova in condizioni di precarietà e ai margini del fallimento, nel caso di assunzione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa etc. Possono usufruire di questa prestazione economica i lavoratori dipendenti, gli operai e gli impiegati.

Il Ministero del Welfare concede la Cassa Integrazione Straordinaria per un periodo massimo di 36 mesi nell'arco di cinque anni.

In entrambi i casi la concessione salariale prevede il versamento di tutti i contributi previdenziali.

Come si legge la busta paga?

La busta paga è il documento che il datore di lavoro fornisce ad un proprio dipendente nel quale viene riportato l'importo (in netto) che esso percepisce come retribuzione per un determinato periodo lavorativo, come si legge la busta paga

Nella busta paga vengono indicati tutti i rapporti che un dipendente ha con il Datore di Lavoro, con le Imposte e con gli Enti Previdenziali (es. Inps).

Secondo la legge n.4 del 1953 il datore di lavoro è obbligato a consegnare ad i propri dipendenti la busta paga, che dall'agosto 2008 fa parte del Libro Unico del Lavoro, un documento che è andato a sostituire il vecchio libro paga, il libro matricola ed i registri equipollenti.

All'interno della busta paga devono essere necessariamente riportati:

- INTESTAZIONE
- VOCI DELLA RETRIBUZIONE
- TRATTENUTE FISCALI, PREVIDENZIALI, DETRAZIONI e TFR

Intestazione

Nell'intestazione vengono inseriti tutti i dati riguardanti il datore di lavoro (anagrafica ditta, posizione INPS, posizione INAIL) e il dipendente (data di nascita, codice fiscale, matricola, data di assunzione).

Voci della retribuzione

La retribuzione è suddivisa in:

- retribuzione diretta
- retribuzione indiretta
- retribuzione differita

Retribuzione diretta: retribuzione mensile costituita da costituita da voci fisse e variabili, dalle indennità e dagli elementi ad personam.

Retribuzione indiretta: percepita di norma una volta l'anno o in determinate occasione particolari: mensilità aggiuntive, ex festività, premio aziendale, premio individuale, premio anzianità, arretrati etc.

Retribuzione differita: percepita come mensilità aggiuntiva nella tredicesima e quattordicesima mensilità in determinate scadenze annuali, o conseguentemente alla fine di un rapporto di lavoro (TFR). Rientrano in questa parte di retribuzione anche il pagamento delle ferie residue, l'incentivo all'esodo etc.

Trattenute fiscali, trattenute previdenziali, detrazioni e TFR

Le **trattenute fiscali** o IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) sono le tasse che il lavoratore deve versare allo Stato e sono trattenute dall'azienda in busta paga.

Le trattenute previdenziali sono dei versamenti obbligatori che il lavoratore versa generalmente all'INPS (per il settore privato) e all'INPDAP (per il settore pubblico) per ottenere successivamente una prestazione pensionistica.

Le **detrazioni fiscali** sono gli importi che il lavoratore ha diritto a sottrarre dall'imposta lorda per stabilire così l'imposta netta dovuta. Tra le detrazioni più comuni troviamo quelle relative ai redditi di lavoro e ai mutui, le detrazioni per carichi di famiglia e per figli a carico, detrazioni per il coniuge, ulteriori detrazioni per famiglie con quattro o più figli a carico.

Il **TFR**, o **Trattamento di Fine Rapporto**, o liquidazione, è sostanzialmente una porzione di retribuzione concessa al lavoratore dal datore di lavoro stesso nel momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità

Prima del periodo natalizio il lavoratore dipendente sia con contratto a tempo determinato sia con contratto a tempo indeterminato ha diritto alla cosiddetta tredicesima mensilità.

Sostanzialmente la tredicesima costituisce una gratifica natalizia che il lavoratore percepisce nel mese di dicembre come mensilità aggiuntiva alle dodici mensilità percepite nel corso di un anno solare lavorativo.

Per calcolare l'ammontare della tredicesima mensilità bisogna far riferimento al contratto nazionale di categoria e agli accordi sindacali e normalmente corrisponde ad una mensilità se il lavoratore ha lavorato un anno intero oppure viene calcolata in proporzione (cioè in dodicesimi) in base ad ogni mese lavorativo nel corso dell'anno solare.

Nel calcolo della tredicesima vengono considerati tutti i periodi di lavoro e non in cui essa matura, e quindi rientrano nella tredicesima anche tutti i periodi di assenza dal lavoro che prevedono una retribuzione: maternità, ferie, festività, permessi retribuiti, riposi giornalieri per allattamento, infortuni, malattia.

Inoltre sono da detrarre dalla tredicesima i contributi sociali, le rate fiscali, le anticipazioni di rate versate per l'Inail come indennità in caso di infortunio o le rate versate all'inps per l'indennità dovuta a malattia o maternità.

A non beneficiare della tredicesima mensilità sono invece i lavoratori che possiedono contratto di collaborazione, come ad esempio il contratto a progetto.

Indennità di maternità

Quando una lavoratrice si trova in stato interessante ha diritto ad un periodo di astensione lavorativa retribuito, che in termini contrattuali viene chiamato indennità di maternità. Questa forma di trattamento economico sostitutivo alla retribuzione prevede due forme di risarcimento: indennità per astensione obbligatoria e indennità per astensione facoltativa.

Indennità per astensione obbligatoria

L'indennità per astensione obbligatoria è una forma di trattamento economico spettante alle lavoratrici che devono astenersi obbligatoriamente dall'attività lavorativa nei due mesi precedenti la presunta data del parto e nei tre mesi successivi la data effettiva del parto.

Vi è inoltre la possibilità per una lavoratrice di astenersi dal lavoro fino ad un mese prima del parto e fino a cinque mesi dopo il parto a patto che vi sia un'attestazione da parte del medico responsabile della sicurezza sul lavoro o di un ginecologo del servizio sanitario nazionale che dimostri che il prolungamento dell'attività lavorativa non arrechi danni alla salute della lavoratrice e del futuro nascituro.

Se invece la donna in gravidanza svolge un'attività pericolosa o faticosa può prolungare l'astensione lavorativa obbligatoria fino a sette mesi dopo la nascita del bambino (è necessaria in questo caso l'autorizzazione dell'Ispettorato al lavoro). L'indennità obbligatoria spetta anche nel caso in cui il bambino sia nato morto, il bambino sia deceduto dopo il parto e nel caso in cui ci sia stata interruzione di gravidanza dopo il 180 esimo giorno di gestazione.

Questa forma di trattamento economico riguarda anche le adozioni: infatti se una lavoratrice adotta o ottiene l'affidamento di un bambino ha diritto all'indennità di astensione obbligatoria durante i tre mesi successi all'ingresso del bambino in casa.

Indennità per astensione facoltativa

L'indennità di astensione facoltativa successiva al parto viene riconosciuta ad entrambi i genitori durante i primi otto anni di vita del bambino e il periodo di astensione non può superare i dieci mesi complessivi. Ogni genitore ha diritto ad un limite di sei mesi, ma il padre può richiedere il prolungamento a sette mesi. Nel caso di genitore unico, questo ha diritto ad usufruire di tutti i dieci mesi.

Venendo agli importi, la legge prevede per l'indennità obbligatoria l'80% della retribuzione media giornaliera per i giorni di astensione obbligatoria, mentre per l'astensione facoltativa è pari al 30% della retribuzione media giornaliera.

I soggetti che possono beneficiare dell'indennità di maternità sono le lavoratrici dipendenti, autonome, libere professioniste e quelle iscritte alla IV gestione INPS. Inoltre la legge tutela anche le lavoratrici sospese, assenti dal lavoro, disoccupate, le lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili, precarie nel settore pubblico. Oltre alla madre anche il padre ha diritto di astenersi dal lavoro in sostituzione alla madre sia nel periodo di astensione obbligatorio sia in quello facoltativo.

Per ottenere l'indennità obbligatoria e facoltativa è necessario presentare la domanda all'INPS e al datore di lavoro. È lo stesso datore di lavoro che paga l'indennità di maternità, ma questo verrà poi rimborsato dall'INPS e nel caso di lavoratrici autonome è direttamente l'INPS a pagare.

Allattamento e malattia del bambino

Ci sono inoltre altri privilegi che una donna può ottenere dopo il parto:

- permessi per l'allattamento: la madre ha diritto durante il primo anno di vita del bambino a due ore giornaliere di permesso per l'allattamento;

- periodi di assenza dal lavoro causa malattia del bambino: entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dall'attività lavorativa fino al compimento dell'ottavo anno di età del bambino (cinque giorni l'anno per ciascun genitore).

Gli enti previdenziali italiani: INPS e INAIL

Ad occuparsi della tutela dei lavoratori italiani e dei familiari a loro carico è un sistema previdenziale basato sull'attività di uno principali enti previdenziali: INPS e INAIL.

Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale

INPS è il principale ente previdenziale italiano e tutti i lavoratori sia operanti nel settore pubblico che privato, ma anche i lavoratori autonomi, devono per legge essere assicurati e registrati presso questo ente. L'INPS si occupa della riscossione dei contributi e di tutte le attività previdenziali: liquidazione, pagamento delle pensioni di vecchiaia e di anzianità e del pagamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

L'INPS inoltre gestisce anche le prestazioni a sostegno del reddito, come: indennità di maternità, trattamento di disoccupazioni, indennità di malattia etc.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, ha determinato l'integrazione all'interno dell'INPS di altri due enti previdenziali italiani, l'INPDAP (Istituto di Previdenza e Assistenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) e ENPALS (Ente Nazionale e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo).

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

INAIL è l'ente previdenziale pubblico che si occupa di assicurare il lavoratori che svolgono attività a rischio e garantisce il rinserimento degli infortunati nell'attività lavorativa. Tutti datori di lavoro hanno l'obbligo di assicurare i propri dipendenti e in questo modo sono esenti a livello civile da qualsiasi responsabilità nel momento in cui un dipendente subisce un infortunio nell'ambiente lavorativo.

GRAZIE!

